

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7818/2538

นาง โก๊สึ แซ่อ่อง ใน ฐานะ ผู้จัดการ

มรดก

โจทก์

ของ นาย ประเสริฐ วงศ์เกิดประโยชน์

กับพวก

จำเลย

เทศบาลเมืองภูเก็ต กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 428

ตามสัญญาจ้างระบุว่าจำเลยที่2ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างตามรูปแบบและรายการที่จำเลยที่1ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ทุกประการและจำเลยที่1ได้แต่งตั้งให้.ช่างโยธาของจำเลยที่1เป็นผู้ควบคุมงานเมื่อ.เห็นว่าจำเลยที่4ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของจำเลยที่2ใช้คนและเครื่องจักรขุดดินวางระบายน้ำเก่าโดยไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันและอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ดินพังลงมาแต่.ก็มีได้สั่งห้ามมิให้ทำเป็นเหตุให้ดินพังลงมาทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายถือว่าจำเลยที่1ในฐานะผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำด้วยจำเลยที่1จึงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยที่2ผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428เพราะ.ผู้ควบคุมงานของจำเลยที่1มีหน้าที่ควบคุมวิธีการก่อสร้างด้วยมิใช่มีหน้าที่เพียงควบคุมให้ผลของงานเป็นไปตามสัญญาเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ประเสริฐ วงศ์เกิดประโยชน์ เป็นเจ้าของร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 908 และอาคาร 2 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 4 ถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินดังกล่าว จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภททบวงการเมือง จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ริมถนนรัชฎา จากสี่แยกถนนรัชฎา - ตะกั่วป่า ถึงคูน้ำเหมื่น และจากวงเวียนสุริยเดช ถนนเยาวราช ถึงคูน้ำเหมื่นทั้งสองด้านขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 218 เมตร และจำเลยที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามสัญญาดังกล่าว ในการก่อสร้างรางระบายน้ำตามสัญญาริมถนนหน้า อาคารเลขที่ 4 ดังกล่าว จำเลยทั้งสี่กระทำการโดยประมาท กล่าวคือ จำเลยที่ 1 เลือกจ้างจำเลยที่ 2 ที่ไม่มีผลงานการก่อสร้างมาก่อนได้รับจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ดังกล่าว และจำเลยที่ 1 มิได้กำหนดวิธีการให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ใช้คนและ เครื่องจักรด้วยความระมัดระวัง สำหรับการขุดดินและรื้อรางระบายน้ำเดิมออกไป พร้อมทั้งใช้ไม้ค้ำยันไม่ให้ดินใต้อาคารเลื่อนไหล เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2533 เวลา กลางวัน จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ใช้คนและเครื่องจักรขุดดินและรื้อรางระบายน้ำเดิม บริเวณริมถนนหน้าอาคารเลขที่ 4 ออกไป โดยมีได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนไหล ของดินใต้อาคารแต่ประการใด ทำให้อาคารข้างเคียงอาคารเลขที่ 4 หักพังลงและ อาคารเลขที่ 4 หักพังลงไปด้วยการกระทำของจำเลยทั้งสี่ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,390 บาท จำเลยทั้งสี่ต้องร่วมกันชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ โจทก์ที่ 1 จำนวน 90,740 บาท และให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 179,650 บาท พร้อมทั้ง ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสอง

แล้วเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นรายวันวันละ 380 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเลขที่ 4 แล้วเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การที่จำเลยที่ 1 ตกลงว่าจ้างจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคล และมีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ทำการก่อสร้างวางระบายน้ำดังกล่าวเป็นลักษณะจ้างทำของโดยถือเอาผลสำเร็จของงานที่ว่าจ้าง จำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่เข้าควบคุมหรือสั่งการทำงานก่อสร้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังการทำงานตามสัญญา โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในการที่จำเลยที่ 1 ได้พิจารณาเลือกทำสัญญากับจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 หุ้นส่วนผู้จัดการ เนื่องจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นช่างฝีมือดี มีผลงานการก่อสร้างเป็นที่เชื่อถือได้มาหลายงานแล้ว และมีความรู้ความสามารถและความระมัดระวังในด้านการก่อสร้างเป็นอย่างดี โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ใช้ความระมัดระวังในการขุดวางระบายน้ำสาธารณะเป็นอย่างดีแล้วมิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 58,979 บาท และให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 29,850 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจึงต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา 247 คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2532 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการให้ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนรัชฎา-ตะกั่วป่าถึงคูน้ำเหมื่น และจากวงเวียนสุริยเดชถึงคูน้ำเหมื่นทั้งสองด้านตามสำเนาสัญญาจ้าง แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างและรายการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลเมืองภูเก็ต เอกสารหมาย จ.5(ล.1) จ.6 จ.7 (ล.2) และ ล.5 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้จำเลยที่ 4เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำ จำเลยที่ 1 แต่งตั้งให้นายวิชานนท์ รุ่งใหญ่ ช่างโยธาข้าราชการในสังกัดจำเลยที่ 1เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างวางระบายน้ำดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2533 จำเลยที่ 4 ได้ใช้คนและเครื่องจักรขุดดินวางระบายน้ำเดิมริมถนนยาวราชหน้าอาคารเลขที่ 4 เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำใหม่โดยไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันและอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำพังลงมาทำให้ดินใต้อาคารเลขที่ 4 และอาคารซึ่งอยู่ติดต่อกันพังเป็นเหตุให้อาคารเลขที่ 4 ของโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 58,979 บาท และทำให้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้บนที่ดินของโจทก์ที่ 2เสียหายเป็นเงิน 29,850 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.5 (ล.1) ข้อ 4 จำเลยที่ 2ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างตามรูปแบบและรายการที่จำเลยที่ 1ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ทุกประการ และจำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งให้นายวิชานนท์ช่างโยธาของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมงาน เมื่อนายวิชานนท์เห็นว่าจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ

ของจำเลยที่ 2 ใช้คนและเครื่องจักรขุดดินวางระบายน้ำเก่าโดยไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันและอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ดินพังลงมา แต่นายวิชานนท์ก็มิได้สั่งห้ามมิให้ทำเป็นเหตุให้ดินพังลงมาทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายถือว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่าจ้างเป็นผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำด้วย จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยที่ 2 ผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 นายวิชานนท์ผู้ควบคุมงานของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ควบคุมวิธีการก่อสร้างด้วย มิใช่มีหน้าที่เพียงควบคุมให้ผลของงานเป็นไปตามสัญญาตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเท่านั้น

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ